

מסורת הש"ס

[illegible]

מוסף רש"י

הוא בא בסוף המסכת.

תום' ר"י הזקן

[illegible][illegible]

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

אי נמי משכחת לה הגבהה אכל פיל: **בבבלי ומורו**. הגבוהים מן ההרך שלשה טפחים (ו) ומוליקין עליהם להגבהה שלשה טפחים הגבהה היא דנפקא ליה ממורת לבדו: **בתנ"י** שיש להם אחריות. היינו קרקעות שאחריות כל אדם הלוהם והנושה בחצירו עליהן לפי צרכיהן ועומדין לפיכך נסמכין עליהן: **בבבלי** רפח ביה פתחיה: **אז** דיש אחריותם (אז נעל או פרך כל שהוא): **אז** נקני עס נכסים כו'. אם מכר מטלטלין עס קרקע כיון שקנה לוקח את הקרקע בלחוד משלשה קנינים נקנים מטלטלין עמה: **והוקיים**. נכסים הללו שהם להם אחריות דקמיירי בהו מנה את הנכסים שיש להן כו'. אע"ג דאין נשבעין על הקרקעות לבדן דנפקא לן בשבועות (דף מג:) ה"ל דטענו כלים וקרקעות ונחתיב לישבע על המטלטלין וזקקין המטלטלין את הקרקעות לישבע עליהן. האי וזקקין אנכסים קאי שדין להם אחריות ולאו ארצית שדין גב' ואימא **רד** דאיכא ענה.

כְּהִי כִסֶּף לְכַמִּיז קֶרֶס (וְדִמִּים לֹא)
וְכַמִּיז כִּסְפֵּר וְחֹמֶס: לֹא שֵׁנו.
דְּקִי כִסְפֶּסֶף לְחֹדִיעַ אֶלֶף בְּמִקְוֶס
שֶׁלֹּן רִגְלִינָן לְכַמִּיז שֶׁנֶּר מַחֲרִיעַ:
לֹא קֶנֶה. לְמִינָן דִּרְגִילִנָן (ז) כְּהִי לֹא
סַמְכָא דַּעֲמִיעַ לְדוּקָה עַד דְּנִקִּיעַ שֶׁטֶרֶל
וְעִיקֵר דַּעֲמוֹ לִקְנוֹת עַל הַשֶּׁטֶר הוּא:
וְאִם פִּרְשׁ. אִם לְרֹוֹי יִקְנֶה לִי כִסְפִי
לֹא יִקְנֶה שֶׁטֶרֶי: אִי זַעֲיֵנָה כו'.
כְּהִי אֲמַר תַּרְוִייעַ שִׁיחָא הוּא יִחוּל
לְחֹזֵר צוֹ אֶלֶל הַמְּיֹוֹר לֹא יִחוּל
דַּמְפֶּרֶס וְאִלֵּל שֶׁאִם צֵא הַמְּיֹוֹר
לְחֹזֵר יֵאמַר לוֹ אִנִּי רוּחָא שִׁיקְנֶה לִי
כִסְפִי וְאִם הוּא צֵא לְחֹזֵר יֵאמַר לוֹ
אִנִּי רוּחָא שִׁיחָא כִסְפִי קוּיֶה עַד
שִׁיחָא הַשֶּׁטֶר וְכֹל זֶמֶן שֶׁלֹּא קִצְלִית
הַשֶּׁטֶר אֲחֹזֵר צִי: אִם סַפֵּר מַתְּנָה.
אֲלֵמָא יֵשׁ קִינָן אֶלֶף כִּסְפֵּר לְדָדוֹ:
עַד שִׁינָן דִּמִּים. דִּלָּךְ גַּמֵּר מַחֲרִיעַ
וּמַתְּנָה עַד דְּקִצְלִי דִּמִּים וְאֵעִיג דְּקִצְלִי
דִּמִּים זַעֲי שֶׁטֶרֶל אֶלֶף הִיכָא דַּפְרִישׁ
וְכַלְמִרְיָנָן לַעֲלִי: הִרִי וּ מְיֹוֹר
וְנֹסֶטֶה. קָא סִלְקָא דַּעֲמָן אִי אִו
לַתְּנִי: מַפְנִי טַעֲרֶה. דִּנְחָא אִי לִיָּה
לַתְּקִיעִי לִפְנֵי שֶׁטֶרֶל לְלוּקָה כִּי הִיכִי
לֵאלֹא מִזִּי לְמִיִּסְדֵּר צִיֶּה: רַב אֲשִׁי
אֲמַר. הֵךְ מַתְּנִית' צִוּוֹת מַתְּנָה מִיִּירִי
וְכֹלֵה חֲדָל הִיא וְלֹא אִו אִו תַּתְּנִי
אֶלֶף כֶּךָ וְכֶן כַּחַז לוֹ שְׂדֵי מְיֹוֹרֶה
וְנִתְּנָה לָךְ לִיִּיעוֹת אֵת כַּחַז שֶׁאִם יִגְבֹּה
זַעֲל חוּז שֶׁל נִתָּן מַמְנָה יִשׁוּב עֲלָיו
לְזַעֲו (ז) מַמְנָן דִּמִּים הַמְּפֹרֶשִׁים:
וְסֵנו צַעֲרִיכִס. גְּדִלִים בֵּין אֲחִיקִס
קֶאֱמֵר לִיָּה: זִישִׁיכֶה. דַּתְּפַשְׁתִּס
אֲשַׁבְּרוֹ קֶאֱי: מִיד לִיָּה. דִּהִיִּינו
מַשִּׁיכֶה: וְלִר' יוֹחָנָן דֶּאֱמֶה. צַפֵּרֵס
הֶרֶס: דִּבְרַ תוֹרֶה מַעוֹת קוּוֹת.
אֲחִיקִינִי גִזְרִי דִּרְשָׁא וְנִתָּן דִּרְשָׁא
וְנִתָּן דִּרְשָׁא וְנִתָּן דִּרְשָׁא וְנִתָּן דִּרְשָׁא

וקס' לו': אומר לך. ממתי? לא תקשי לי דמקנא דרזנן קמני תנא דממתי? שערקו חכמים קנין המעות ואמרו לא תקנה אלא משיכה גזירה שמה יאמר לו נשפרו חייך? צעליהם: ויזן להם אביהם. צבני יהושפט כמני וספייה דקרא עס ערי מאורות ציהודה: לצורין צו. שיהו אותן מטלטלין מוגהין באותו קרקע: וצודי ל"ג דלף מי שאין לו קרקע ממודה על המעשרות ויכול לומר ובכך את עמך? ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו? ולא דמי לצבירים דבעי למימר אשר נתת לנו: ולכתוב

[illegible]

ראשון קידושין

אי נמי בחבלי זמורות. פי' בקונטרס משכחת לה להגבה פיל
בחבלי זמורות הגבוהים מן הארץ שלשה ומעלה עליהן להגבה
ג' הגבה היא דנפיק לה ממורת לצוד ולפירושו בכלים לא מצי
למיתר דליקני מדין הגבה שיני כלים תחת רגליו דסתמייהו ר"ת
צעונין שלשה פסחים ולפי' ר"ת
דמפרש הגבה בטפס פס' כ"ל סתם
כלים אין צעונין טפס וקא' אלא
נקט חבלי זמורות לנקוט אצנים או
עצים ומפרש הרב משולם דלהי
נקט חבלי זמורות לפי שהן מאכל
פיל כדאמרינן פרק מפנין (שם דף
קכח.) מטלטלין חבלי זמורות
מפני שהן מאכל לפילין ומגביהין לפיל
חבלי זמורות למעלה והוא קופץ
ומגביה את עצמו מן הארץ ואוכלן ואין
למנוחיהו חשיבא הגבה בזה דה"ג
אשכחן בפרק שילוח הק"ג (חולין דף
קמב.) כי היכי דליגבינהו ולקניניהו:
אמר קרא ארעא בכסף יקנו. א
דלא (ש) ארעא מוקדא דכתיב
גבי עפרון (בראשית כב) משום דלילא
ה"מ מנכרי שכל קנינו בכסף:

עַל הַנִּיר אֶת עַל הַחֶרֶם. פִּי נִעְלֵי
(דק ט. ט.)¹ וְלִמָּה כִּתְבִּי
בְּשֹׁנוֹן מִכֵּר בְּדִי לַיִּיפוֹת כְּחוֹ. וְאִם
וְלִמָּה כִּתְבִּי לִי בְּשֹׁנוֹן מִתְנֵה שְׁמִלֵּא
מִכֵּר מִשּׁוֹם אַחֲרִיתוֹת אֲלֵא מִה יִפּוֹ כֹּחַ
יֵשׁ בְּמִתְנֵה אִי מִשּׁוֹם דְּכִמִּתְנֵה לִימֵ
זִימֵ מִשּׁוֹם דִּינֵא דְכֵר מִזְרֵא הֵא אִמֵּר
צִפְרֵק הַמִּקְבֵּל (צ"מ דק קס): דִּמִּתְנֵה
לִדִּיתִי זֵה אַחֲרִיתוֹת אִיתִי זֵה מִשּׁוֹם
דִּינֵא דְכֵר מִזְרֵא וְיִלֵּל דְשִׁי שְׁטֵרוֹת
כּוֹתֵב לוֹ! אִם צִרְיִן לִאֲחִירוֹת מִזְרֵא
שֶׁל מִכֵּר וְאִם צִרְיִן לִדִּינֵא דְכֵר
מִזְרֵא מִזְרֵא זֵה מִתְנֵה וְנִעְנֵעַ שֶׁל
מִכֵּר² (וְיִלֵּל נִרְאֵה דְמִיירֵר שְׁפִיר צִשְׁטֵר
אֶחָד וְהֵא דְכִתְבִּי לִימֵ בְּשֹׁנוֹן מִתְנֵה
לְפִי שְׁהֵאֲמֵת הוּא כֵּךְ וְכוּ') וְצִירוֹשְׁלֵמִי
צִפְרִיקֵי³ן מִפְרֵשׁ דִּיפּוֹי כֹּחַ שֶׁל מִתְנֵה
הֵיטֵן לִגְבִּי צוֹר דְּרוֹת דְּמוֹכֵר שְׁדֵה
צִסְתֵּם לֵא מִכֵּר צוֹר דְּרוֹת⁴ אֶחָד
לִמָּה צִינֵא צִינֵא צִינֵא צִינֵא צִינֵא צִינֵא

קרקע כל שהוא חייבת בפאה.
 צירושלמי דמסכת פאה
 פריך על הך משנה עד שלא קצרה
 אינה חייבת בפאה ומשקצרה אין כלן
 שיעור ומשני תפטר שהיה שם קנה א'
 ובו חמשה ציבולות מדדחיק לומר כן
 משמע דבכל שהו' (א) חייבת בפאה
 וכן משמע בסמוך דלחיק לאוקמה
 בחטט ותלה שם מרגליות וזכרן לא
 יחפור (ב"ב דף טז: ע"ב) מוקי לה בחטט
 דלי' צבילין לא מיחייב בצבורים אלא
 היה לו י"ו אמה לכל רוח כשיעור
 יניקה ומתמ' דהא חטה נמי יונקת שלשה
 טפחים כלמוכח בשמעתא דערוגה
 צפרק ר' עקיבא (שבת דף פה)
 וי"ל אע"ג דניינקה עד שלשה טפחים
 מ"מ אין עיקר יניקתה אלא כנגדו

[illegible][illegible]

נחבאר בגמ' גבי חזקה כמו שביארנו גבי כסף ושטר, אלא חזקה לתורה מהניא דהואיל והו' משיכה קונה ולא מעות. עם ערי. בבבי יהושפט כתיב, ע"י ערים שהקנה להם קנו המטלטלין

עין משפט
נר מצוה

רעד א מיי פ"ה מהל' טוען
ממרה ה"ג סמג
עשן פד טוש"ע חו"מ סי' קל'
סעי' א:
ערה ב מיי ש פ"ג הל"א
סמג שס טוש"ע חו"מ
סי' קלח סעי' א:
רעו ג מיי שס הל"א סמג
שס טוש"ע חו"מ סי' רב
סעי' א:
רעז ד מיי פ"ה מהל' טוען
ונטען ה"ג סמג עשן
לה טוש"ע חו"מ סי' זה סעי'
ה:

רעה ה' מי' פ"א מהל'
מכירה הל"ד סמג
עשין פב טוש"ע חו"מ סי' קל'
סעי' ז:

רעם ו מיי שם הנ"ה מוש"ע
שם סעיף ח:

הל"א סמג שם טוש"ע

רפא ה מיי פ"א מהל'

תמידה הג'ץ סמג שם
טוש"ע חו"מ סי' קנ"א סעי' א':

שם סעי' ב:

סמג שם טוש"ע שם ס"י

רפ"ד ב מ"י פ"ג מהל' מתנות

100

תורה אור השלם

- [illegible]

הגהות הב"ח

- (א) תוב' ד"ה אמר וכו' חייב
מקרא. ג"כ ע"ל דף ז ד"ה ח"נ
שדות: (ב) ד"ה קרקע וכו'
משמע דכלל שהוא ממש
חייב:

מוסף תוספות

- א. גבי לוי בר סיסני דאקני
לילה פירות שובכו לרב
יהודה אתא לקמיה דשמואל
א"ל זיל טרוף אקן כי
היכי דליתגבה ותיקנינהו.
מס' סוף"ב. שכל שגבה
מחמתו הרי ענין כאלו
התבינו בידו ממש וכדאמרין
גבי משיכה קורא לה והיא

באה. רי"ע"ת. ג. בחד לשון
מכירה ובחד לשון מתנה. תוס'

ב"ב. תוס' הר"ש. ה. כיון דכל
ממנו ביכורים כדאמרינן (ב"ב
קע. תוס' הר"ש. וכיון דכן תו
רים ואי וידוי מעשר. ריטב"א.
ודוי דכתיב ואת האדמה אשר

ד לעשות מעשה בגוף הקרקע